

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6141/2538

นาย ปรีชา ผุดพัฒนา
นาย ชีรวัฒน์ ศรีธวัชพงษา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1337, มาตรา 1341

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อกำแพงคอนกรีตที่สร้างต่อเติมติดกับบ้านโจทก์ออกและทำให้กลับสู่สภาพเดิมและจากการที่จำเลยทุบคานและฝาผนังภายในบ้านจำเลยทำให้บ้านโจทก์แตกร้าวเสียหายให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย85,000บาทแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย30,000บาทแก่โจทก์คำขออื่นให้ยกโจทก์และจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยรื้อกำแพงที่สร้างต่อเติมด้านที่ติดกับบ้านพิพากษาออกและทำรั้วบ้านและฝาผนังบ้านกลับสู่สภาพเดิมผลเท่ากับพิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้นในกรณีที่จำเลยทำละเมิดโจทก์ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย30,000บาทที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์และค่าเสียหายโจทก์ไม่เกิน10,000บาทเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงทุนทรัพย์ที่ฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248 คดีมีปัญหาว่ากำแพงที่จำเลยสร้างต่อเติมด้านที่ติดกับบ้านโจทก์บังทิศทางลมที่พัดมาจากทะเลสู่ห้องนอนโจทก์หรือไม่เป็นปัญหาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 420/357 หมู่บ้านทิพย์วัลย์ เป็นบ้าน ตึกแถวแบบทาวน์เฮาส์อยู่ติดกับบ้านเลขที่ 420/358 ของจำเลย จำเลยต่อเติมบ้าน โดยทุบเสารั้ว คานด้านที่อยู่ติดกับบ้านของโจทก์และโจทก์เป็นเจ้าของรวมโดยไม่ได้ ได้รับความยินยอมจากการที่จำเลยทุบคานและฝาผนังคอนกรีตภายในบ้านจำเลย ทำให้ บ้านโจทก์แตกร้าวหลายแห่ง คิดเป็นค่าเสียหาย 80,000 บาท หลังจากนั้นจำเลยได้ ก่อสร้างกำแพงต่อเติมขึ้นสูงมาก ปิดทางลมที่พัดเข้าห้องนอนโจทก์ และการที่จำเลย ทุบคานร่วมและก่อสร้างกำแพงดังกล่าวทำให้เศษอิฐเศษหินตกถูกรถยนต์โจทก์สี ถลอกหลายแห่ง ขอคิดค่าเสียหายส่วนนี้จำนวน 5,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยรื้อ กำแพงคอนกรีตที่สร้างต่อเติมด้านที่ติดกับบ้านโจทก์ออกและทำรั้วบ้านและผนังบ้าน กลับสู่สภาพเดิมหากขัดขึ้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ จำเลยชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 85,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า บ้านโจทก์สร้างมาประมาณ 20 ปี ชำรุดเสื่อมสภาพไปตามการ ใช้งาน รอยแตกร้าวและกระเทาะเนื่องจากปูนฉาบผนังเก่าไม่ใช่เกิดจากการกระทำ ของจำเลย จำเลยได้ป้องกันมิให้เศษอิฐเศษหินตกลงไปในบ้านของโจทก์ โดยนำสิ่ง ปิดกันไว้เป็นอย่างดี โดยนำสิ่งปิดกันไว้เป็นอย่างดี ผลถลอกที่รถโจทก์ไม่ได้เกิด จากการกระทำของจำเลยการต่อเติมบ้านของจำเลยไม่ได้ปิดบังทางลมที่พัดเข้าห้อง นอนของโจทก์มิได้รุกรานส่วนของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 30,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรื้อกำแพงคอนกรีตที่สร้างต่อเติมด้าน ที่ติดกับบ้านโจทก์ออกและทำรั้วบ้านและฝาผนังบ้านกลับสู่สภาพเดิม นอกจากที่แก้

ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรื้อกำแพงที่สร้างต่อเติมด้านที่ติดกับบ้านโจทก์ออกและทำรั้วบ้านและฝาผนังบ้านกลับสู่สภาพเดิม ผลเท่ากับพิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้นในกรณีที่จำเลยทำละเมิดโจทก์ ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 30,000 บาทที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์และค่าเสียหายโจทก์ไม่เกิน 10,000 บาท นั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงทุนทรัพย์ที่ฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาจำเลยในปัญหาทั้งสองดังกล่าวต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยคดีมีปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ต้องวินิจฉัยเพียงว่ากำแพงที่จำเลยสร้างต่อเติมด้านที่ติดกับบ้านโจทก์บังทิศทางลมที่พัดมาจากทะเลสู่ห้องนอนโจทก์หรือไม่ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ จำเลยมีสิทธิฎีกาปัญหานี้ได้ตามปัญหานี้ คำเบิกความโจทก์รับฟังไม่ได้ว่า กำแพงคอนกรีตที่จำเลยต่อเติมทำเป็นอาคาร 2 ชั้น นั้นบังทิศทางลมที่พัดจากทะเลเข้าห้องนอนโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้บังคับจำเลยรื้อกำแพงคอนกรีตที่สร้างต่อเติมด้านที่ติดกับบ้านโจทก์ออกและทำรั้วบ้านและผนังบ้านสู่สภาพเดิมเสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ